

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Melinteanu Iurie
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FN5P1X6ZIP6R3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074048357

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074048357

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074048357



Dosarul nr.10r-1009/19
1-19090487-02-10r-11092019

Judecătoria Strășeni (sediul Ciocana)
Judecător Cristina Cheptea

D E C I Z I E

27 noiembrie 2019

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, în componența:

Președintele de ședință

Judecătorii

Cu participarea:

Procurorului

Petiționarului

Translatorului

Iurie Melinteanu

Stelian Teleucă și Ion Bulhac

Svetlana Coșnova

Alexei Maceret

Rodica Iachim

juducând în ședința de judecată închisă, în ordine de recurs, recursul petiționarului Maceret Alexei, declarat împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului.

Procedura de citare legal executată.

Petiționarul Maceret Alexei a susținut recursul declarat în cauză, solicitând admiterea acestuia în sensul formulat.

Procurorul Svetlana Coșnova a pledat pentru respingerea recursului.

Colegiul penal asupra recursului,

A C O N S T A T A T:

Petiționarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale, datată cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum și cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privința sa pe parcursul mai multor ani.

În susținerea poziției sale, petiționarul Alexei Maceret a menționat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacțiunile procurorului, care nu dorește inițierea unei proceduri de reabilitare, susținând că anterior și-a ispășit pedeapsa în baza unei sentințe judecătorești.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului.

Nefiind de acord cu încheierea nominalizată, a declarat recurs în termen petiționarul Maceret Alexei prin care solicită admiterea recursului, casarea integrală a încheierii judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019.

În motivarea recursului a menționat faptul că instanța nu a elucidat pe deplin circumstanțele invocate în plângerea depusă potrivit art. 313 CPP RM, și mai grav este faptul că instanța de judecată a încălcat prevederile art. 6 CEDO.

Examinând motivele recursului declarat, în raport cu materialele cauzei, ținând cont de opinia participanților la proces, Colegiul penal consideră justificat admiterea recursului cu remiterea cauzei la rejudecare, din considerentele ce urmează.

Potrivit art.313 alin.(1) alin.(4) Cod procedură penală, plângerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuț, învinuit, apărător, partea vătămăă, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale căroră au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Plângerea se examinează de către judecătorul de instrucție în termen de 10 zile, cu participarea procurorului și cu citarea persoanei care a depus plângerea, precum și a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii. Neprezentarea persoanei care a depus plângerea și/sau a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii nu împiedică examinarea acesteia. Procurorul este obligat să prezinte în instanță materialele corespunzătoare. În cadrul examinării plângerii, procurorul și persoana care a depus plângerea, precum și persoanele ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii dau explicații.

Conform prevederilor art.441 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, hotărârile judecătorești pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond în cazurile în care hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

Astfel, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzați în materie penală îndreptate împotriva sa.

Potrivit prevederilor art.7 Cod de procedură penală, procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale prezentului cod.

Colegiul notează că, în orice societate democratică, protecția persoanei este una din atribuțiile de bază ale statului. Conform art.20 a Constituției Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești atunci când drepturile, libertățile și interesele acesteia au fost violate.

Instanța de recurs relevă că, examinând recursul declarat împotriva încheierilor judecătorului de instrucție adoptate în ordinea art. 313 Cod de Procedură Penală, una din soluțiile adoptate este admiterea recursului declarat cu referire la prevederile art. 449 alin.2 lit."c" Cod de Procedură Penală și casarea totală a încheierii adoptate cu trimiterea cauzei la rejudecare în instanța de fond, atunci când este necesar de a se administra probe noi.

Reieșind din faptul că Maceret Alexei a depus în ședința instanței de recurs materiale noi ce țin de plângerea sa depusă în ordinea prevederilor art. 313 Cod de Procedură Penală, cu privire la acțiunile/inacțiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum și dezacordul cu respingerea cererii de revizuire, inclusiv și sesizarea Curții Constituționale, Colegiul Penal consideră necesar remiterea cauzei la rejudecare, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngărdit dreptul părților la o cale de atac.

În acest context, Colegiul relevă faptul că, instanța urmează să dea o apreciere unilaterală și subiectivă a circumstanțelor cauzei.

Potrivit jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului în *cauza Gurgurov contra Moldovei* (hotărârea din 16.09.2009), s-a statuat că autoritățile trebuie să depună întotdeauna eforturi serioase pentru a afla ce s-a întâmplat și nu trebuie să se bazeze pe

concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigația sau să le pună la baza deciziilor lor și să se întreprindă toți pașii rezonabili și disponibili conform legii pentru a asigura probe cu privire la incident.

Instanța urmează să examineze și să se expună asupra fiecărui motiv, argument, aspect de încălcare a prevederilor legale, invocate în acest sens în cererea înaintată, potrivit acestor prevederi legislatorul a prevăzut expres rolul activ pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei.

Or, neexpunerea asupra unei cerințe, se egalează cu faptul că nu au fost auzite părțile. Conform practicii CtEDO, în cauza *Fomin contra Moldovei*, Curtea a statuat că, rolul unei decizii motivate este să demonstreze părților că ele au fost auzite. Mai mult, o decizie motivată oferă părților posibilitatea de a o contesta precum și posibilitatea ca decizia să fie revizuită de către o instanță de recurs. Doar prin adoptarea unei decizii motivate, poate avea loc un control public al administrației justiției (*cauza Hirvisaari vs Finlanda*, §30, hotărârea din 27.09.2001).

Mai mult, motivarea hotărârilor este o garanție pentru părți că, cererile lor au fost analizate cu atenție și oferă posibilitatea exercitării controlului judiciar. Analiza pe care instanța o face în legătură cu motivele de fapt și de drept care i-au format convingerea, în sensul unei anumite soluții trebuie să fie clară și simplă, precisă, concisă și fermă, într-un cuvânt să aibă putere de convingere. La fel de exactă trebuie să fie motivarea și în ce privește cererile pe care le-a respins. Nemotivarea hotărârii sau o motivare necorespunzătoare v-or atrage casarea ei.

Colegiul penal consideră că, argumentele invocate de participanții la proces sunt importante pentru rezultatul procesului și necesită un răspuns concret în hotărâre. Pe când abținerea instanței ierarhic inferioare de furnizarea unui răspuns explicit la un șir de argumente invocate, constituie o încălcare a art.6 alin.(1) CEDO, deoarece participanților nu le-a fost acordată posibilitatea de a ști dacă aceste argumente au fost neglijate sau respinse, și în ultimul caz, cauzele acestei respingeri.

Astfel, Colegiul penal dispune rejudecarea cauzei în aceeași instanță, într-un alt complet de judecată, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngrădit dreptul părților la o cale de atac.

La o nouă examinare, instanța de judecată urmează să ia în considerație cele expuse, să examineze cauza sub toate aspectele și să adopte o hotărâre legală, întemeiată și motivată.

Conducându-se de prevederile art.313, 447-449 alin.(1) pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, -

DECIDE:

Admite recursul petiționarului Maceret Alexei, casează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019 și remite cauza la rejudecare în aceeași instanță, în alt complet de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței:

Judecătorii



Iurie Melinteanu

Stelian Teleucă

Ion Bulhac

Termeni și Condiții
de înregistrare și administrare
a numelor de domenii în cadrul Domeniului de Nivel Superior ".md"

1. DEFINIȚII

În sensul prezentelor Termeni și Condiții, următorii termeni și expresii semnifică:

DOMENIU DE NIVEL SUPERIOR (TLD) - unul din domeniile ce se află la cel mai înalt nivel ierarhic al Sistemului de Nume de Domeniu din Internet (DNS).

DOMENIU DE NIVEL SUPERIOR .md (ccTLD.md) - domeniu național de nivel superior atribuit Republicii Moldova în corespundere cu codurile de două litere ale standardului ISO 3166-1 pentru denumiri de țări sau teritorii, delegat Î.S. "MOLDDATA" prin Memorandumul de Înțelegere dintre Corporația Internet pentru Atribuirea Numelor și Numerelor (ICANN) și Î.S. "MOLDDATA", în calitate de Administrator, din data de 02.12.2003, potrivit căruia Administratorul este împuternicit cu gestionarea ccTLD.md.

REGULAMENTUL .md – Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md, din 28.08.2000, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Tehnologia Informației și Comunicații Electronice a Republicii Moldova.

ICANN - Corporația Internet pentru Atribuirea Numelor și Numerelor

IANA - Autoritatea de Atribuire a Numerelor pe Internet

NUME DE DOMENIU .md – nume de domeniu de nivelul doi (denumit în continuare "Nume de Domeniu .md") este partea numelui de domeniu care se află imediat în stânga punctului urmat de **ccTLD.md** și este înregistrat în numele unei persoane fizice sau juridice în Registrul numelor de domeniu .md.

SUBDOMENII GENERICHE ccTLD.md - nume de domenii dedicate înregistrate în domeniile primare ccTLD.md cum ar fi ".com.md", ".org.md", ".pro.md", ".info.md", ".co.md" etc.

REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md- o bază de date cu toate numele de domenii, deținătorii acestora și alte persoane sau informații referitoare la numele

de domeniu, care a fost creată și este deținută de Î.S. „MOLDDATA“. **REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md** constituie sursa pentru alocarea numelor de domenii în zona .md localizată pe serverul de nume de domeniu primar.

REGISTRU/REGISTRATOR

NAȚIONAL/ADMINISTRATOR Î.S. "MOLDDATA"/MOLDDATA/- ADMINISTRATOR al **REGISTRULUI NUMELOR DE DOMENIU .md**, denumit și Centru de Informații de Rețea (NIC), care deține toate datele administrative ale domeniilor și generează zona .md care conține adresele serverelor de nume de domenii pentru fiecare domeniu. **REGISTRUL** gestionează și stabilește procedurile și regulile de înregistrare a **NUMELOR DE DOMENIU .md**, administrează din punct de vedere tehnic **DOMENIUL DE NIVEL SUPERIOR.md**. De asemenea, îndeplinește funcția de **REGISTRATOR NATIONAL** al **NUMELOR DE DOMENIU .md**.

DEALER / PARTENER / REGISTRATOR - persoană juridică sau entitate autorizată în mod corespunzător să desfășoare activitățile necesare pentru pregătirea înregistrării numelor de domenii în cadrul **DOMENIULUI DE NIVEL SUPERIOR .md** pe teritoriul pentru care este autorizat, în baza unui contract încheiat cu **REGISTRUL/REGISTRATORUL NAȚIONAL**, pentru a furniza servicii de înregistrare a numelor de domenii pentru regisranți.

REGISTRANT /DEȚINĂTOR - persoană fizică sau juridică care are dreptul de folosință al unui nume înregistrat în **DOMENIUL DE NIVEL SUPERIOR .md** și care are dreptul să solicite, să modifice și să revoce datele de înregistrare a numelui din domeniul atribuit.

UTILIZATOR / CLIENT / BENEFICIAR - orice persoană fizică sau juridică care solicită sau utilizează serviciile **REGISTRULUI/REGISTRATORULUI NAȚIONAL**.

CONTACT ADMINISTRATIV - persoană autorizată de către **REGISTRANT** să interacționeze cu **REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU.md/ REGISTRATORUL NAȚIONAL** pentru a oferi informații referitor la înregistrarea numelui de domeniu și **REGISTRANT**.

CONTACT DE FACTURARE - persoană autorizată de **REGISTRANT** să primească contul de plată pentru înregistrarea, reînnoirea numelui de domeniu.

CONTACT TEHNIC - persoană autorizată de regisrant să mențină serverele de nume de domenii asociate numelui de domeniu.

BAZĂ DE DATE WHOIS/BAZA DE DATE - baza de date internă a **REGISTRULUI** utilizată pentru a furniza **SERVICIUL WHOIS** și alte servicii. **BAZA DE DATE** nu este accesibilă publicului și nu este un serviciu de abonați.

SERVICIUL WHOIS - parte accesibilă publicului din **BAZA DE DATE WHOIS A REGISTRULUI**.

SERVER NUME DE DOMENIU - serviciu pe internet care răspunde interogărilor cu informații corespunzătoare din fișierul de zonă.

ÎNREGISTRARE - introducerea numelui de domeniu în **BAZA DE DATE** și, dacă este cazul, în zona .md.

FIȘIER DE ZONĂ - fișierul solicitat de serverul de nume de domeniu, care conține informațiile despre numele de domeniu, serverul de nume și adresele IP.

SITE-UL WEB AL REGISTRULUI - site-ul web al Registrului, disponibil la adresa www.nic.md, nic.md.

2. CADRU GENERAL

2.1. Acest document stabilește procedurile tehnice și administrative utilizate de **REGISTRU** în ce privește înregistrarea numelor în cadrul **DOMENIULUI DE NIVEL SUPERIOR .md** sau cererile pentru astfel de înregistrări, inclusiv prelungirea, ștergerea, transferul, suspendarea, revocarea etc., a numelor de domeniu.

2.2. Managementul **ccTLD.md** este realizat în conformitate cu **REGULAMENTUL .md**, reglementările **IANA/ICANN** pentru TLD-uri și bunele practici pentru înregistrarea și administrarea numelor de domenii.

3. PRINCIPII GENERALE DE ÎNREGISTRARE ȘI ADMINISTRARE A NUMELOR DE DOMENIU

3.1. Criterii de eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică poate înregistra un nume de domeniu **ccTLD.md**.

3.2. Tratament egal

Cu excepția cazurilor în care **REGULAMENTUL .md**, legislația și politicile aplicabile prevăd altfel, **REGISTRUL** va gestiona cererile de înregistrare a numelor de domeniu în conformitate cu aceleași reguli și principii.

3.3. Primul venit, primul servit

REGISTRUL efectuează înregistrarea numelor de domeniu în condiții nediscriminatorii, după principiul "primul venit - primul servit", dacă **REGISTRANTUL** a îndeplinit toate cerințele privind înregistrarea. În acest sens, data și ora primirii de către sistemul **REGISTRULUI** pe site-ul său disponibil la adresa www.nic.md a unei cereri electronice complete și corecte din punct de vedere tehnic poate fi luată în considerare pentru rezervarea unui nume de domeniu.

Când cererea de înregistrare este finalizată, numele de domeniu va fi rezervat automat de sistem pentru o perioadă de 3 zile calendaristice, fără posibilitatea de a anula rezervarea în acest interval de timp. Prin rezervarea unui nume de domeniu, **BENEFICIARUL** este de acord cu procedura de rezervare, descrisă în acest punct.

În cazul unor erori în procesul de rezervare automată a numelor de domeniu din sistem, procesarea numelor de domeniu se va face la momentul plății sau la rezervarea manuală, imediat după identificarea erorii.

REGISTRUL nu își asumă răspunderea și nu oferă nicio garanție în acest sens pentru o posibilă **ÎNREGISTRARE** a unui nume de domeniu de către o terță parte, în cazul în care rezervarea automată a eșuat, în perioada scursă până la rezervarea / înregistrarea manuală.

4. CICLUL DE VIAȚĂ AL NUMELUI DE DOMENIU .md

4.1. Un **NUME DE DOMENIU .md** poate fi înregistrat sau prelungit pentru o perioadă de cel puțin un 1 an până la cel mult 5 ani.

4.2. **REGISTRUL** permite o perioadă de rezervare de 3 zile în condițiile prevăzute la punctul 3.3. din acest document. Conform **REGULAMENTULUI .md**, înregistrarea și prelungirea unui nume de domeniu se face numai după confirmarea plății.

4.3. Corectarea unei greșeli ortografie în **NUMELE DE DOMENIU .md** nu este permisă. Odată ce un nume de domeniu este înregistrat sau prelungit, acțiunea este considerată a fi consumată, taxa achitată nu este rambursabilă, iar numele de domeniu intră în uzul exclusiv al **REGISTRANTULUI. MOLDDATA** nu va rambursa nicio taxă pentru un nume de domeniu deja înregistrat/prelungit.

4.4. Odată ce domeniul expiră, acesta intră în Perioada de Grație de 30 de zile. Primele 5 zile numele de domeniu este activ, iar următoarele zile este inactiv, dar deținătorul îl poate reînnoi la prețul obișnuit, fără penalități.

4.5. Cu 30 de zile înainte de expirarea numelui de domeniu, **REGISTRUL** începe să informeze **REGISTRANTUL** despre acest lucru. Până la sfârșitul Perioadei de Grație, **REGISTRUL** trimite **REGISTRANTULUI**, la adresa de e-mail indicată de acesta pentru **CONTACTUL ADMINISTRATIV**, mai multe notificări cu informații despre condițiile de reînnoire și riscul de ștergere a numelui de domeniu în caz de neplată.

4.6. La sfârșitul Perioadei de Grație, în cazul în care **REGISTRANTUL** nu-l reînnoiește, numele de domeniu este șters automat din **REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md**. La această etapă, domeniul devine disponibil pentru o nouă înregistrare, în baza principiului ”primul venit, primul servit”.

5. LEGITIMITATEA

5.1. Garanția oferită de beneficiar

Cererea de înregistrare a unui nume de domeniu reprezintă pentru **REGISTRUL** garanția **BENEFICIARULUI** că înregistrarea poate fi făcută legal și că **BENEFICIARUL** are dreptul să utilizeze numele de domeniu solicitat. **REGISTRUL** nu verifică dreptul **BENEFICIARULUI** de a înregistra și utiliza numele de domeniu și nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens prin înregistrarea și administrarea numelui de domeniu pentru **REGISTRANT**.

5.2. Răspunderea pentru înregistrarea frauduloasă a mărcilor comerciale

REGISTRANTUL poartă răspundere personală, în condițiile legii, pentru înregistrarea frauduloasă a unei mărci comerciale sau a proprietății intelectuale. Acceptarea cererii și înregistrarea unui nume de domeniu nu înseamnă că **MOLDDATA** recunoaște că **REGISTRANTUL** are dreptul legal de utilizare a numelui de domeniu respectiv, inclusiv în cazul numelor de domeniu care se referă la mărci înregistrate, nume de firmă sau personalități bine cunoscute.

5.3. Neimplicarea Registrului în litigii

REGISTRANTUL unui nume de domeniu nu va implica **MOLDDATA** în litigii cauzate de utilizarea numelui de domeniu respectiv. **DEȚINĂTORUL** se obligă să despăgubească integral **MOLDDATA** cu privire la toate costurile, cheltuielile și cererile de despăgubire inițiate de terțe părți, inclusiv cheltuielile de judecată și

avocați, suportate de **REGISTRU** pe motivul înregistrării și/sau utilizării ilegale a unui nume de domeniu.

5.4. Lipsa dreptului de proprietate asupra domeniului

Înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă **REGISTRANTULUI** niciun drept legal asupra acestui nume de domeniu, cu excepția dreptului de folosință a acestuia. Eventualele litigii între părți cu privire la drepturile de a utiliza un anumit nume de domeniu vor fi soluționate de către acestea pe cale legală. **DEȚINĂTORUL** unui **NUME DE DOMENIU.md** este responsabil de utilizarea legală a acestuia.

6. ÎNREGISTRAREA UNUI NUME DE DOMENIU .md

6.1. Validitatea solicitării de înregistrare

O solicitare validă de **ÎNREGISTRARE** a unui **NUME DE DOMENIU .md** trebuie să conțină informații actuale, complete și exacte despre **REGISTRANT**, **CONTACTUL ADMINISTRATIV**, **CONTACTUL DE FACTURARE ȘI CONTACTUL TEHNIC**. Dacă **SERVERELE DE NUME DE DOMENIU** sunt indicate în momentul înregistrării, informația despre acestea trebuie să fie actuală, completă și exactă.

6.2 Nume de domeniu disponibile

Numai un nume disponibil poate fi înregistrat ca **NUME DE DOMENIU.md**. Un nume este disponibil atunci când:

- a) nu este deja înregistrat ca nume de domeniu;
- b) nu este rezervat sau blocat;
- c) nu este atribuit autorităților publice centrale sau locale, în conformitate cu **REGULAMENTUL .md** (în acest caz, numai autoritățile desemnate pot solicita înregistrarea).

6.3. Caractere acceptabile pentru numele de domeniu

Caracterele permise pentru numele de domeniu sunt caractere alfanumerice (a-z, A-Z, 0-9) și cratimă (-). Un nume de domeniu nu poate începe și nu se poate sfârși cu o cratimă. Nu se recomandă utilizarea majusculilor, deoarece numele de domenii nu sunt sensibile la litere mari și mici. Un nume de domeniu trebuie să aibă mai puțin de 63 de caractere, fără a include extensia .md. Un nume de domeniu este unic și nu poate fi modificat după ce a fost înregistrat. Prin modificarea oricărui caracter dintr-un nume de domeniu, solicitantul obține un alt nume de domeniu care poate fi înregistrat ca un nume de domeniu nou, după expedierea cererii de înregistrare și efectuarea plății necesare.

6.4. Nume de domenii active și inactive

Domeniile din zona .md pot fi înregistrate pentru utilizarea activă (delegarea domeniului) sau pentru utilizarea inactivă (nume de domenii rezervate). Pentru numele de domenii active înregistrate, trebuie să existe un **SERVER DE NUME DE DOMENIU** (DNS) primar și unul secundar operațional. Ambele servere de nume necesită o conectare permanentă IP la Internet, astfel încât să poată asigura cu ușurință verificarea în orice moment a stării operaționale și a bazei de date, de către **REGISTRU**.

6.5. Solicitare completă

O solicitare de înregistrare a unui nume de domeniu va fi considerată completă doar atunci când **REGISTRANTUL** (sau prin intermediul unui **PARTENER**) furnizează **REGISTRULUI** următoarele informații:

- numele de domeniu solicitat;
- numele complet al **REGISTRANTULUI** – persoană fizică sau juridică;
- IDNP sau IDNO;
- adresa și țara de reședință a **REGISTRANTULUI**;
- adresa/adresele de e-mail ale **CONTACTULUI ADMINISTRATIV**, **CONTACTULUI TEHNIC** și **CONTACTULUI DE FACTURARE**;
- numărul/numerele de telefon ale **CONTACTULUI ADMINISTRATIV**, **CONTACTULUI TEHNIC** și **CONTACTULUI DE FACTURARE**;
- **REGISTRANTUL** se obligă să mențină informațiile furnizate **REGISTRULUI** actuale, complete și corecte, pe toată perioada valabilității **NUMELUI DE DOMENIU .md**.
- **REGISTRANTUL** se angajează să furnizeze o adresă de e-mail funcțională pentru a primi eventualele comunicări de la **REGISTRU**.
- **REGISTRUL** va înregistra numele de domeniu doar după ce a primit o confirmare prin e-mail de la **UTILIZATOR**.
- **REGISTRUL** își rezervă dreptul de a respinge o solicitare de înregistrare a numelui de domeniu sau de a revoca un nume de domeniu pentru care **REGISTRANTUL** a furnizat informații incomplete sau inexacte.

7. TEMEIURI PENTRU RESPINGEREA SOLICITĂRII DE ÎNREGISTRARE SAU ANULAREA ÎNREGISTRĂRII UNUI NUME DE DOMENIU:

7.1. Respingerea solicitării de înregistrare

REGISTRUL are dreptul să respingă o solicitare din următoarele motive:

- informații incomplete în formularul de cerere;
- informațiile furnizate în formularul de cerere sunt false, inexacte sau înșelătoare;
- numele de domeniu conține mai mult de 63 de caractere;
- numele de domeniu conține caractere speciale, cu excepția cratimei (-);
- numele de domeniu începe sau se termină cu cratimă;
- numele de domeniu este identic cu un nume de domeniu deja înregistrat;
- numele de domeniu conține limbaj necuviincios;
- numele de domeniu are un caracter ofensator;
- numele de domeniu conține cuvinte obscene, pornografice sau de prost gust;
- numele de domeniu contravine prevederilor **REGULAMENTULUI .md**
- plăți restante.

7.2. Anularea sau suspendarea domeniului

REGISTRUL poate anula o înregistrare sau suspenda un nume de domeniu:

- dacă numele este administrat într-un mod care ar putea pune în pericol funcționarea DNS-lui;
- dacă temeiul în baza căruia a fost înregistrat numele s-a modificat, de ex. organizația solicitantă nu mai există sau datele de contact au fost modificate cu date inexacte sau false;
- dacă **MOLDDATA** a fost informată că a fost inițiată o acțiune legală în privința utilizării numelui;
- în cazul unei dispute între părți, până la soluționarea conflictului;
- în alte cazuri prevăzute de **REGULAMENTUL .md**.

8. OBLIGATIVITATEA DE MENȚINERE A DATELOR

REGISTRANTUL este responsabil ca toate datele privind numele de domeniu înregistrat și înscris în **REGISTRUL NUMELOR DE DOMENIU .md**, cum ar fi datele persoanelor de contact și detaliile tehnice ale numelui de domeniu, să fie actuale, complete și corecte pe întreaga perioadă a înregistrării. În cazul în care **REGISTRANTUL** furnizează informații greșite sau nu își actualizează, în timp util, informațiile în caz de modificare, înregistrarea numelui său de domeniu poate fi suspendată sau anulată. Pentru **REGISTRU**, singurele date considerate veridice sunt

cele furnizate de **REGISTRANT** și înregistrate în **BAZA DE DATE. MOLDDATA** nu este obligată să ia act decât de datele comunicate de **REGISTRANT** prin intermediul www.nic.md sau să efectueze cercetări referitor la corectitudinea acestor date.

În cazul în care datele se adevăresc a fi incomplete, inexacte sau nu sunt actualizate și, în consecință, determinarea identității **REGISTRANTULUI** necesită timp și efort considerabil sau dacă mesajele către **DEȚINĂTOR** și/sau **CONTACTUL DE FACTURARE** nu pot fi expediate, **MOLDDATA** își rezervă dreptul de a revoca numele de domeniu respectiv.

9. TRANSFERUL UNUI NUME DE DOMENIU

REGISTRANTUL are dreptul de a transfera numele de domeniu către un nou **REGISTRANT** sau către un nou **REGISTRATOR**. În cazul transferului, termenul de valabilitate al numelui de domeniu va rămâne neschimbat. Domeniul care este în litigiu sau a expirat nu poate fi transferat.

Transferul poate fi efectuat online în baza solicitării codului de transfer sau offline, la sediul **MOLDDATA**, prin completarea unei cereri corespunzătoare.

9.1. Transferul online al Numelui de Domeniul către un nou registrant

9.1.1. Pentru a transfera un nume de domeniu către un nou **REGISTRANT**, **REGISTRANTUL** actual se va autentifica în contul său de utilizator de pe www.nic.md și va solicita de la **REGISTRU** un cod unic de autorizare a transferului. Codul de autorizare va fi furnizat (1) de către **REGISTRU** actualului **REGISTRANT** prin intermediul adresei de e-mail indicate la **CONTACTUL ADMINISTRATIV** și (2) de către **REGISTRANTUL** actual noului **REGISTRANT**.

9.1.2. La cererea **REGISTRANTULUI** către **REGISTRATOR** de a transfera un nume de domeniu către un nou **REGISTRANT**, **REGISTRATORUL** actual va solicita un cod unic de autorizare a transferului de la **REGISTRU**. În urma furnizării acestuia, codul de autorizare va fi furnizat consecutiv (1) de către **REGISTRATOR** **REGISTRANTULUI** care va transfera numele de domeniu, (2) de către **REGISTRANTUL** care efectuează transferul către noul **REGISTRANT**, (3) de către noul **REGISTRANT** către **REGISTRATORUL** (actual sau nou) și (4) de către (actualul sau noul) **REGISTRATOR** către **REGISTRU**. **REGISTRUL** va efectua transferul după primirea codului de autorizare de la **REGISTRATORUL** actual sau cel nou.

În cazul în care **REGISTRATORUL** nu furnizează **REGISTRANTULUI** codul de autorizare unic în conformitate cu această procedură, **REGISTRANTUL** poate solicita codul de autorizare direct de la **REGISTRU**, cu condiția că a întreprins toate eforturile pentru obținerea codului de autorizare de la **REGISTRATOR**.

9.2. Transferul numelui de domeniu către un nou registrator

La solicitarea **REGISTRANTULUI** de a transfera numele de domeniu către un alt **REGISTRATOR** autorizat de **REGISTRU**, actualul **REGISTRATOR** va solicita un cod unic de autorizare a transferului de la **REGISTRU**. În urma furnizării acestuia, codul de autorizare va fi transmis consecutiv (1) de către **REGISTRATOR**, **REGISTRANTULUI**, (2) de către **REGISTRANT** noului **REGISTRATOR** și (3) de către noul **REGISTRATOR** către **REGISTRU**. **REGISTRUL** va executa transferul după primirea codului de autorizare de la noul **REGISTRATOR**.

În cazul în care **REGISTRATORUL** nu furnizează **REGISTRANTULUI** codul unic de autorizare în conformitate cu această procedură, **REGISTRANTUL** poate solicita codul de autorizare direct de la **REGISTRU**, cu condiția că a întreprins toate eforturile pentru obținerea codului de autorizare de la **REGISTRATOR**.

9.3. Garantarea validității transferului

Urmând procedurile menționate mai sus, toți **REGISTRANȚII** și **REGISTRATORII** implicați garantează **REGISTRULUI** validitatea transferului numelui de domeniu.

10. ȘTERGEREA NUMELOR DE DOMENII

Un nume de domeniu poate fi șters din **BAZA DE DATE** a **REGISTRULUI** dacă:

- **REGISTRANTUL** încalcă pct. 5.5. din **REGULAMENTUL .md**;
- **REGISTRANTUL** transmite **REGISTRULUI** o cerere în acest sens;
- numele de domeniu nu a fost achitat în termenii stabiliți, timp de 3 zile de la rezervare sau în 30 de zile de la data expirării;
- **REGISTRANTUL** încalcă obligația de a menține datele actuale, complete și corecte;
- în urma deciziei unei instanțe de judecată;

Odată cu ștergerea din **BAZA DE DATE**, numele de domeniu devine disponibil pentru o nouă înregistrare. Numele de domeniu este șters cât mai repede posibil sau la data indicată.

11. TAXE ȘI PLĂȚI

Taxele percepute de **REGISTRU** pentru înregistrarea, prelungirea termenului unui **NUME DE DOMENIU** pot fi consultate pe **SITE-UL WEB AL REGISTRULUI**.

Conturile de plată vor fi transmise la adresa de e-mail indicată de **REGISTRANT** la **CONTACTUL DE FACTURARE**. În cazul în care destinatarul nu reușește să efectueze plata, contul poate fi livrat, la cerere, **DEȚINĂTORULUI** de domeniu. În orice caz, **DEȚINĂTORUL** domeniului este responsabil pentru plata taxei de înregistrare/prelungire a domeniului. **REGISTRANTUL** acceptă emiterea și transmiterea conturilor în formă electronică.

Plata pentru înregistrare se va face nu mai târziu de 3 zile de la data rezervării numelui de domeniu, iar pentru reînnoire - până la data expirării acestuia.

REGISTRUL nu este responsabil de orice nerespectare a termenelor de plată de către **REGISTRANT**, inclusiv în cazul în care aceasta duce la respingerea înregistrării sau ștergerea numelui de domeniu respectiv.

12. BAZA DE DATE WHOIS

12.1. Informații din baza de date WHOIS

La înregistrarea unui **NUME DE DOMENIU .md**, informațiile referitoare la înregistrare sunt înscrise într-o **BAZĂ DE DATE WHOIS**. Înregistrarea are loc doar după acceptarea de către **REGISTRANT** a **Termenilor și Condițiilor** prin care **REGISTRUL** este autorizat să publice pe site-ul său web anumite date personale ale **REGISTRANTULUI**, inclusiv unele date tehnice, în vederea garantării transparenței sistemului de nume de domeniu pentru public.

Scopul **BAZEI DE DATE WHOIS** este furnizarea de informații cât se poate de precise și actuale despre punctele de contact tehnic și administrativ care administrează numele de domeniu.

În cazul în care **REGISTRUL** deține date false, incorecte sau neactuale, **REGISTRANTUL** nu va putea fi contactat, iar acest lucru ar putea duce la pierderea numelui de domeniu. Prin furnizarea în mod deliberat a unor informații inexacte, **REGISTRANTUL** încalcă **Termenii și Condițiile**, care ar putea avea ca rezultat pierderea numelui de domeniu.

12.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal respectă prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011. Datele

cu caracter personal sunt prelucrate de MOLDDATA în cadrul sistemelor de evidență nr. 0001200-001, nr. 0001200-006, înregistrate în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal accesibil la adresa www.registru.datepersonale.md. Prin înregistrarea unui nume de domeniu și prin acceptarea **Termenilor și Condițiilor** de înregistrare a **NUMELOR DE DOMENIU.md**, **REGISTRANTUL** autorizează **REGISTRUL** să proceseze datele cu caracter personal și alte date necesare pentru administrarea sistemului de Nume de Domeniu. **REGISTRANTUL** își exprimă acordul explicit pentru utilizarea de către **REGISTRU** a datelor în scopul administrării sistemului (care include alocarea unui nume de domeniu, transferul unui nume de domeniu către un nou **REGISTRANT/REGISTRATOR**) și poate transmite aceste date către terți numai cu consimțământul explicit al **REGISTRANTULUI** sau în cazul în care acest lucru este solicitat de o instanță judecătorească, autoritate publică sau organism autorizat, în cadrul exercitării prerogativelor legitime ale acestora.

REGISTRANTUL are dreptul de a accesa datele sale cu caracter personal și de a asigura modificarea acestora, în cazul în care există erori.

REGISTRANTUL va informa, fără întârziere, **REGISTRUL** despre orice modificare a numelui, adresei, adresei de e-mail, numărului de telefon, prin actualizarea acestora în sistem. Omiterea sau informarea cu întârziere a **REGISTRULUI** cu privire la astfel de modificări pot avea drept consecință suspendarea înregistrării unui nume de domeniu.

12.3. Informații colectate pentru uz intern

Următoarele date cu caracter personal vor fi colectate pentru uzul intern al **REGISTRULUI** (cu excepția datelor care sunt disponibile și prin intermediul **SERVICIULUI WHOIS**):

- numele complet al **REGISTRANTULUI**;
- IDNO/IDNP al **REGISTRANTULUI**
- numele complet al **CONTACTULUI ADMINISTRATIV, CONTACTULUI TEHNIC, CONTACTULUI DE FACTURARE**;
- adresele tuturor persoanelor de contact;
- adresele de e-mail ale tuturor persoanelor de contact;
- numerele de telefon ale tuturor persoanelor de contact;
- detaliile bancare ale **REGISTRANTULUI**;

12.4. SERVICIUL WHOIS

Toți **REGISTRANȚII** urmează să accepte **Termenii și Condițiile** prin care autorizează **REGISTRUL** să publice anumite date personale.

Accesând **SITE-UL WEB AL REGISTRULUI** și introducând numele de domeniu în motorul de căutare WHOIS, informațiile despre **NUMELE DE DOMENIU.md** și **REGISTRANT** pot fi vizualizate în conformitate cu regulile de mai jos:

a) atunci când **REGISTRANTUL** este persoană juridică, **REGISTRUL** publică, de regulă, următoarele informații, prin intermediul **SERVICIULUI WHOIS**: numele companiei/organizației, adresa juridică, adresa de e-mail, orașul, țara, serverele de nume de domeniu, data înregistrării și data expirării numelui de domeniu.

b) atunci când **REGISTRANTUL** este persoană fizică, informațiile publicate sunt restricționate la adresa de e-mail, oraș, țară, server nume de domeniu, data înregistrării și data expirării numelui de domeniu, cu excepția cazului în care se solicită altfel. În acest caz, **REGISTRANTUL** poate crea și utiliza o adresă de e-mail funcțională specifică pentru publicare în WHOIS, drept alternativă a utilizării adresei personale de e-mail.

Pentru a preveni utilizarea incorectă a **SERVICIULUI WHOIS**, căutările sunt limitate la un singur criteriu, numele de domeniu. Prin urmare, nu este posibilă căutarea după nume, adresă, e-mail sau număr de telefon.

SERVICIUL WHOIS are un caracter pur informativ. Prin efectuarea unei interogări, **UTILIZATORUL** consimte să nu utilizeze informațiile pentru a:

- permite, autoriza sau susține, în alt mod, transmiterea de publicitate nedorită, comercială sau alte solicitări, fie prin e-mail, fie prin alte mijloace;
- face publicitate țintită, în orice mod posibil;
- provoacă neplăceri **REGISTRANTULUI**, în orice mod, prin transmiterea de mesaje către acesta.

REGISTRUL își rezervă dreptul de a iniția procedurile judiciare corespunzătoare împotriva oricărei terțe părți care încalcă aceste reguli de utilizare a **SERVICIULUI WHOIS**.

13. IDENTIFICAREA REGISTRANTULUI

În ceea ce privește numele **REGISTRANTULUI**, în **BAZA DE DATE WHOIS**, există posibilitatea de a selecta opțiunea "Denumirea Organizației" sau "Persoană Fizică". Dacă a fost completat câmpul "Persoană Fizică", se subînțelege că înregistrarea este făcută de către sau în numele unei persoane fizice.

În cazul în care este completat câmpul "Denumirea Organizației", se subînțelege că înregistrarea a fost făcută de către o persoană juridică.

Pentru a-și asigura calitatea de **DEȚINĂTOR** de nume de domeniu, **REGISTRANTUL**(persoana fizică sau juridică) trebuie să dețină permanent controlul asupra contului său de utilizator de pe www.nic.md și a adresei de e-mail indicată la rubrica **CONTACT ADMINISTRATIV**. **REGISTRANTUL** este singurul responsabil de administrarea contului său de utilizator și a informațiilor referitoare la numele de domeniu, iar **REGISTRUL** își declină orice responsabilitate în acest sens.

14. DISPUTE, BLOCARE, REVOCARE A NUMELOR DE DOMENIU

Orice dispute între părți (persoane fizice sau juridice) în legătură cu dreptul de foloșință a unui nume de domeniu vor fi soluționate, de preferință, pe cale amiabilă, arbitraj și apoi prin alte metode legale, inclusiv în instanța de judecată.

Părțile implicate înțeleg și sunt de acord că **MOLDDATA** nu arbitrează disputele privind înregistrarea și utilizarea numelor de domenii, ci poate doar furniza, în condițiile legii, informații referitoare la acestea. În cazul în care un proces referitor la dreptul de foloșință a unui nume de domeniu este deja în curs într-o instanță de judecată, arbitraj sau alt organism autorizat, domeniul va fi blocat până la pronunțarea deciziei definitive de soluționare a litigiului.

Până la pronunțarea deciziei, **DEȚINĂTORUL** actual poate continua să utilizeze domeniul, să-l prelungească, cu excepția cazului în care îi este interzis acest lucru printr-o hotărâre judecătorească executorie.

REGISTRUL respectă politica uniformă ICANN de soluționare a disputelor. Conform acestei politici, disputele privind dreptul de înregistrare a unui nume de domeniu sunt rezolvate, de regulă, în instanța de către părțile care pretind acest drept. Odată ce instanța stabilește cine are dreptul la înregistrare, **REGISTRUL** va pune în aplicare această hotărâre.

REGISTRUL are dreptul de a revoca un nume de domeniu în conformitate cu acești **Termeni și Condiții**, **REGULAMENTUL .md**, reglementările IANA/ICANN și Bunele Practici **ccTLD** pentru prevenirea și soluționarea disputelor în materie de Proprietate Intelectuală ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

15. LIMITAREA RĂSPUNDERII

REGISTRUL nu se va face răspunzător pentru nicio pierdere, întrerupere a activității sau orice daune directe sau indirecte, speciale, incidentale sau consecvente de orice fel (inclusiv venituri ratate) indiferent de natura lor contractuală, cvasi-

delictuală (inclusiv datorate neglijenței) sau de orice altă natură, chiar dacă **REGISTRUL** a fost informat cu privire la posibilitatea unor asemenea daune.

16. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Acești **Termeni și Condiții** pot fi modificați în mod unilateral de către **REGISTRUL**.

În cazul în care decide modificarea, **REGISTRUL** va face cunoscută noua versiune a **Termenilor și Condițiilor**, prin publicarea acestora pe site-ul său web, cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea în vigoare.

Правила и условия
регистрация и администрирование
доменных имен в домене более высокого уровня ".md"

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил и условий следующие термины и выражения означают:

TOP LEVEL DOMAIN (TLD) - один из доменов, которые находятся на самом высоком иерархическом уровне системы доменных имен Интернета (DNS).

ДОМЕН БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ .md (ccTLD.md) - национальный домен более высокого уровня, присвоенный Республике Молдова в соответствии с двухбуквенными кодами стандарта ISO 3166 - 1 для названий стран или территорий, делегированных ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "MOLDDATA" посредством Меморандума о взаимопонимании между Интернет-корпорацией по атрибуции имен и номеров (ICANN) и ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "MOLDDATA", в качестве Администратора, от 02.12.2003, согласно которому Администратор уполномочен управлять ccTLD.md.

РЕГЛАМЕНТ .md - Положение об управлении именами в домене верхнего уровня .md, от 28.08.2000, утвержденное Национальным агентством по регулированию в области информационных технологий и электронных коммуникаций Республики Молдова.

ICANN - Интернет-корпорация по атрибуции имен и номеров IANA - Орган

по атрибуции интернет-номеров

Доменное ИМЯ .md - доменное имя второго уровня (далее - "Доменное имя .md") - это часть доменного имени, которая находится непосредственно слева от точки, за которой следует ccTLD.md и зарегистрирована от имени физического или юридического лица в Реестре доменных имен .md

РОДОВЫЕ ДОМЕНЫ ccTLD. md - выделенные доменные имена, зарегистрированные в первичных доменных ccTLD.md, таких как '. com.md', '. org.md', '. pro.md', '. info.md', '. co.md', '. co.md' и т.д.

РЕЕСТР ДОМЕННЫХ ИМЕН .md - это база данных со всеми доменными именами, их владельцами и другими лицами или информацией относительно доменного имени, которое было создано и принадлежит государственному предприятию "MOLDDATA". РЕЕСТР

ДОМЕННЫХ ИМЕН .md является источником для выделения доменных имен в области .md, локализуемой на основном сервере доменных имен.

РЕГИСТРАЦИЯ/РЕГИСТРАТОР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ/АДМИНИСТРАТОР/LS."

MOLDDATA"/MOLDDATA/-

АДМИНИСТРАТОР РЕЕСТРА ДОМЕННЫХ ИМЕН .md, также называемого Сетевым информационным центром (NIC), который хранит все административные данные доменов и генерирует область .md, содержащую адреса серверов доменных имен для каждого домена. РЕЕСТР управляет и устанавливает процедуры и правила регистрации ДОМЕНОВ .md, технически управляет уровнем domainSUPERIOR.md. Он также является НАЦИОНАЛЬНЫМ РЕГИСТРАТОРОМ ДОМЕННЫХ ИМЕН .md.

ДИЛЕР/ПАРТНЕР/РЕГИСТРАТОР – юридическое или юридическое лицо, уполномоченное надлежащим образом осуществлять необходимые мероприятия по подготовке регистрации доменных имен в пределах the.md ДОМЕНА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ на территории, для которой он авторизован, на основании договора, заключенного с НАЦИОНАЛЬНЫМ РЕЕСТРОМ/РЕГИСТРАТОРОМ, в целях оказания услуг по регистрации доменных имен для регистрантов.

РЕГИСТРАНТ/ДЕРЖАТЕЛЬ - физическое или юридическое лицо, имеющее право на использование имени, зарегистрированного в ДОМЕНЕ ВЫСШЕГО УРОВНЯ .md и имеющее право запрашивать, изменять и отзываться регистрационные данные имени в присвоенном домене.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ /КЛИЕНТ/БЕНЕФИЦИАР - любое физическое или юридическое лицо, которое запрашивает или пользуется услугами НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА/РЕГИСТРАТОРА.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТАКТ – лицо, уполномоченное РЕГИСТРАНТОМ на взаимодействие с РЕЕСТРОМ DOMENIU.MD/ НАЦИОНАЛЬНЫМ РЕГИСТРАТОРОМ для предоставления информации о регистрации доменного имени и регистранта.

БИЛЛИНГ КОНТАКТ - лицо, уполномоченное РЕГИСТРАНТОМ на получение платежного счета за регистрацию, продление доменного имени.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТАКТ – лицо, уполномоченное регистратором на обслуживание серверов доменных имен, связанных с доменным именем.

WHOIS DATABASE/DATABASE - внутренняя база данных

РЕЕСТР, используемый для предоставления УСЛУГИ ВОЗ ЕСТЬ, и

БАЗА ДАННЫХ недоступна для общественности и не является абонентской услугой.

WHOIS SERVICE - общедоступная часть БАЗЫ ДАННЫХ WHOIS РЕЕСТРА.

СЕРВЕР ДОМЕННЫХ ИМЕН – Интернет-сервис, который отвечает на запросы или с соответствующей информацией в файле зоны.

РЕГИСТРАЦИЯ - ввод доменного имени в БАЗУ ДАННЫХ и, если применимо, в область .md.

ФАЙЛ ЗОНЫ — файл, запрошенный сервером доменных имен, который содержит сведения о номере домена, сервере имен и IP-адресах.

САЙТ РЕЕСТРА - Сайт реестра, доступный по адресу www.nic.md, nic.md.

2. ОБЩИЕ РАМКИ

2.1. Настоящий документ устанавливает технические и административные процедуры, используемые РЕЕСТРОм в отношении регистрации имен в домене верхнего уровня .md или запросов на такие регистрации, включая расширение, удаление, передачу, приостановление, отзыв и т. Д., Доменных имен.

2.2. управление ccTLD.md осуществляется в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ .md, правилами IANA/ICANN для TLD и лучшими практиками регистрации и администрирования доменных имен.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГИСТРАЦИИ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН

3.1. Критерии

Любое физическое или юридическое лицо может зарегистрировать доменное имя ccTLD.md.

3.2. Равное обращение

За исключением случаев, когда РЕГЛАМЕНТ .md, применимое законодательство и политика предусматривают иное, РЕЕСТР будет управлять заявками на регистрацию доменных имен в соответствии с теми же правилами и принципами.

3.3. Первым пришел, первым обслужен

РЕЕСТР осуществляет регистрацию доменных имен на недискриминационных условиях, по принципу «первым пришел – первым обслужен», если РЕГИСТРАНТ выполнил все требования для регистрации. В связи с этим для резервирования доменного имени могут учитываться дата и время поступления системой REGISTRY на ее веб-сайт, доступный по адресу www.nic.md полной и технически правильной электронной заявки.

Когда заявка на регистрацию будет заполнена, доменное имя будет автоматически

забронировано системой сроком на 3 календарных дня, без возможности отменить бронирование в течение этого срока. Резервируя доменное имя, БЕНЕФИЦИАР соглашается с процедурой бронирования, описанной в этом пункте.

В случае возникновения ошибок в процессе автоматического резервирования доменных имен в системе, обработка доменных имен будет производиться в момент оплаты или при ручном бронировании, сразу после выявления ошибки.

РЕЕСТР не несет никакой ответственности и не предоставляет никаких гарантий в этом смысле для возможной регистрации доменного имени третьим лицом, в случае сбоя автоматического бронирования, в период, прошедший до бронирования / ручной регистрации.

4. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ДОМЕННОГО ИМЕНИ .md

4.1. Доменное имя .md может быть зарегистрировано или продлено на срок от 1 года до максимум 5 лет.

4.2. РЕЕСТР допускает период бронирования в 3 дня в соответствии с условиями, изложенными в пункте 3.3 настоящего документа. Согласно РЕГЛАМЕНТУ .md, регистрация и продление доменного имени производится только после подтверждения оплаты.

4.3. Исправление орфографической ошибки в ДОМЕННОМ ИМЕНИ .md не допускается. После регистрации или продления доменного имени действие считается совершенным, уплаченная плата возврату не возвращается, а доменное имя переходит в исключительное пользование РЕГИСТРАНТА. MOLDDATA не возмещает никаких сборов за доменное имя, уже зарегистрированное/продленное.

4.4. По истечении срока действия домена он вступает в 30-дневный льготный период. Первые 5 дней доменное имя активно, а следующие несколько дней оно неактивно, но владелец может продлить его по обычной цене, без штрафных санкций.

4.5. За 30 дней до истечения срока действия доменного имени РЕЕСТР начинает информировать об этом РЕГИСТРАНТА. По окончании Льготного периода РЕЕСТР направляет РЕГИСТРАНТУ, на указанный им для АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТАКТА адрес электронной почты, несколько уведомлений с информацией об условиях продления и риске удаления доменного имени в случае неуплаты.

4.6. По окончании Льготного периода, если РЕГИСТРАНТ не продлевает его, доменное имя автоматически удаляется из РЕЕСТРА ДОМЕННЫХ ИМЕН .md На этом этапе домен становится доступным для новой регистрации, в порядке живой очереди.

5. ЗАКОННОСТЬ

5.1. Гарантия, предоставляемая бенефициаром

Заявка на регистрацию доменного имени представляет для РЕГИСТРА гарантию БЕНЕФИЦИАРА о том, что регистрация может быть произведена на законных основаниях и что БЕНЕФИЦИАР имеет право использовать запрашиваемое доменное имя. РЕЕСТР не проверяет право БЕНЕФИЦИАРА на регистрацию и использование доменного имени и не несет никакой ответственности в этом отношении путем регистрации и управления доменным именем для РЕГИСТРАНТА.

5.2. Ответственность за мошенническую регистрацию товарного знака

РЕГИСТРАНТ несет личную ответственность, в соответствии с законом, за мошенническую регистрацию товарного знака или интеллектуальной собственности. Принятие заявки и регистрация доменного имени не означает, что MOLDDATA признает, что РЕГИСТРАНТ имеет равное право на использование соответствующего доменного имени, в том числе в случае доменных имен, которые относятся к зарегистрированным товарным знакам, названиям компаний или известным личностям.

5.3. Непричастность Секретариата к судебным разбирательствам

РЕГИСТРАНТ ДОМЕННОГО ИМЕНИ НЕ БУДЕТ ВОВЛЕКАТЬ MOLDDATA В СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОМЕННОГО ИМЕНИ. ВЛАДЕЛЕЦ обязуется полностью возместить MOLDDATA все расходы, издержки и претензии, инициированные третьими лицами, включая судебные издержки и адвокатов, понесенные РЕЕСТРОм на основании незаконной регистрации и/или использования доменного имени.

5.4. Отсутствие права собственности на домен

Регистрация доменного имени не дает РЕГИСТРАНТУ никаких законных прав на это доменное имя, за исключением права на его использование. Любые споры между сторонами относительно прав на использование определенного доменного имени будут разрешаться ими на законных основаниях. ОБЛАДАТЕЛЬ ДОМЕНИУ. MD NAME несет ответственность за его законное использование.

6. РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕННОГО ИМЕНИ .md

6.1. Срок действия заявки на регистрацию

Действующая заявка на регистрацию доменного имени .md должна содержать актуальную, полную и точную информацию о РЕГИСТРАНТЕ, АДМИНИСТРАТИВНОМ КОНТАКТЕ, ПЛАТЕЖНОМ КОНТАКТЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ КОНТАКТЕ. Если серверы доменных имен указаны в момент регистрации, информация о них должна быть актуальной, полной и

точной.

6.2 Доступное доменное имя

Только один доступный домен не может быть зарегистрирован в качестве DOMENIU.md NAME. Имя доступно, если:

- a)** оно еще не зарегистрировано в качестве доменного имени;
- b)** оно не зарезервировано и не заблокировано;
- c)** оно не передается центральным или местным органам публичной власти в соответствии с REGULATION.md (в этом случае только назначенные органы могут запрашивать регистрацию).

6.3. Допустимые символы для доменного имени

Для доменного имени допускаются буквенно-цифровые символы (a-z, A-Z, 0-9) и дефис (-). Имя dominium не может начинаться и заканчиваться дефисом. Не рекомендуется использовать прописные буквы, так как доменные имена нечувствительны к регистру. Длина имени домена не должна превышать 63 символов, не включая расширение MD. Доменное имя является уникальным и не может быть изменено после его регистрации. Изменяя любой символ в доменном имени, заявитель получает другое доменное имя, которое может быть зарегистрировано как новое доменное имя, после отправки заявки на регистрацию и внесения необходимой оплаты.

6.4. Активные и неактивные доменные имена

Домены в зоне .md могут быть зарегистрированы для активного использования (делегируемые домены) или для неактивного использования (зарезервированные доменные имена). Для активных зарегистрированных доменных имен должен быть основной СЕРВЕР ДОМЕННЫХ ИМЕН (DNS) и дополнительный операционный сервер. Обоим серверам имен требуется постоянное IP-подключение к Интернету, чтобы они могли легко гарантировать, что реестр проверяет рабочее состояние и базу данных в любое время.

6.5. Полный запрос

Запрос на регистрацию доменного имени будет считаться завершенным только в том случае, если РЕГИСТРАНТ (или через ПАРТНЕРА) предоставит реестру следующую информацию:

- доменное имя, на которое подана заявка;
- полное наименование РЕГИСТРАНТА - физического или юридического лица;
- IDNP или IDNO;
- адрес и страна проживания РЕГИСТРАНТА;
- адрес (адреса) электронной почты АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТАКТА,

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТАКТА И КОНТАКТНОГО ЛИЦА ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ;

- номер (номера) телефона (телефонов) АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТАКТА, ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТАКТА И КОНТАКТНОГО ЛИЦА ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ;

- РЕГИСТРАНТ обязуется поддерживать информацию, предоставленную РЕЕСТРУ, актуальной, полной и правильной, в течение всего срока действия ДОМЕННОГО ИМЕНИ .md.

- РЕГИСТРАНТ обязуется предоставить функциональный адрес электронной почты для получения любых сообщений от РЕЕСТРА.

- РЕЕСТР регистрирует доменное имя только после получения подтверждения по электронной почте от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

- РЕЕСТР оставляет за собой право отклонить заявку на регистрацию доменного имени или отозвать доменное имя, по которому РЕГИСТРАНТ предоставил неполную или неточную информацию.

7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ИЛИ ОТМЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННОГО ИМЕНИ:

7.1. Отклонить запрос на регистрацию

РЕЕСТР имеет право отклонить запрос на следующих основаниях:

- неполная информация в заявке;
- информация, представленная в заявке, является ложной, неточной или вводящей в заблуждение;
- доменное имя содержит более 63 символов;
- доменное имя содержит специальные символы, кроме дефиса (-);
- Доменное имя начинается или заканчивается дефисом.
- Доменное имя идентично доменному имени, уже регистрирующему уровень;
- доменное имя содержит подобострастный язык;
- доменное имя носит оскорбительный характер;
- Доменное имя содержит непристойные, порнографические или в сквернословии слова.
- доменное имя противоречит положениям РЕГЛАМЕНТА .md
- платежи остаются.

7.2. DE инициирует или приостанавливает домен

РЕЕСТР может отменить регистрацию или приостановить доменное имя:

- если имя управляется таким образом, что это может поставить под угрозу работу DNS;
- если изменилось основание, на котором он был зарегистрирован в U MY, например, запрашивающая организация больше не существует или контактные данные были изменены с использованием неточных или ложных данных;
- если MOLDDATA была проинформирована о возбуждении судебного иска в отношении использования названия;
- в случае возникновения спора между сторонами, до разрешения конфликта;
- в иных случаях, предусмотренных регламентом .md

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ХРАНИТЬ ДАННЫЕ

РЕГИСТРАНТ несет ответственность за то, чтобы все данные, касающиеся доменного имени, зарегистрированного и зарегистрированного в NUMEL ИЛИ DOMAIN, REGISTRY.md, такие как контактные данные и технические данные доменного имени, были актуальными, полными и правильными в течение всего периода регистрации. Если РЕГИСТРАНТ предоставляет неверную информацию или не обновляет, своевременно информацию в случае изменения, регистрация его доменного имени может быть приостановлена или аннулирована. Для РЕЕСТРА единственными данными, которые считаются истинными, являются данные, предоставленные РЕГИСТРАНТОМ и записанные в БАЗЕ ДАННЫХ. MOLDDATA обязана принимать к сведению только данные, переданные РЕГИСТРАНТОМ через www.nic.md, или проводить исследования относительно правильности этих данных.

Если данные будут признаны неполными, неточными или не обновленными и, следовательно, определение ЛИЧНОСТИ РЕГИСТРАНТА требует значительного времени и усилий или если сообщения ВЛАДЕЛЬЦУ и/или БИЛЛИНГОВОМУ КОНТАКТУ не могут быть отправлены, MOLDDATA оставляет за собой право отозвать соответствующее доменное имя.

9. ПЕРЕНОС ДОМЕННОГО ИМЕНИ

РЕГИСТРАНТ имеет право передать доменное имя новому РЕГИСТРАНТУ или новому РЕГИСТРАТОРУ. В случае переноса срок действия доменного имени останется неизменным. Домен, который является спорным или срок действия которого истек, не может быть передан.

Перевод может быть осуществлен онлайн на основании запроса кода перевода или оффлайн, в штаб-квартире MOLDDATA, заполнив соответствующую заявку.

9.1. Онлайн-передача Доменного имени новому регистранту

9.1.1. Чтобы передать доменное имя новому РЕГИСТРАНТУ, текущий РЕГИСТРАНТ войдет в свою учетную запись пользователя на www.nic.md и запросит у РЕЕСТРА уникальный код авторизации передачи. Код авторизации будет предоставлен (1) РЕЕСТРОм текущему РЕГИСТРАНТУ через адрес электронной почты, указанный в АДМИНИСТРАТИВНОМ КОНТАКТЕ, и (2) текущим РЕГИСТРАНТОМ новому РЕГИСТРАНТУ.

9.1.2. По требованию РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОРУ передать доменное имя новому РЕГИСТРАНТУ, текущий РЕГИСТРАТОР запросит уникальный код авторизации для передачи из РЕЕСТРА. После его предоставления код авторизации будет предоставлен соответственно (1) РЕГИСТРАТОРОМ РЕГИСТРАТОРУ, который передаст доменное имя, (2) РЕГИСТРАНТОМ новому РЕГИСТРАНТУ, (3) новому РЕГИСТРАТОРУ к РЕГИСТРАТОРУ (текущему или новому) и (4) (текущему или новому) РЕГИСТРАТОРУ в РЕЕСТР. РЕЕСТР осуществит перевод после получения кода авторизации от текущего или нового РЕГИСТРАТОРА.

Если РЕГИСТРАТОР не предоставляет РЕГИСТРАНТУ уникальный код авторизации в соответствии с этой процедурой, РЕГИСТРАНТ может запросить код авторизации непосредственно из РЕЕСТРА при условии, что он приложил все усилия для получения кода авторизации от РЕГИСТРАТОРА.

9.2. Передача доменного имени новому регистратору

По просьбе РЕГИСТРАНТА о передаче доменного имени другому РЕГИСТРАТОРУ, уполномоченному РЕЕСТРОМ, текущий РЕГИСТРАТОР запросит уникальный код, разрешающий передачу из РЕЕСТРА. После его предоставления код авторизации будет передан последовательно (1) РЕГИСТРАТОРОМ, РЕГИСТРАНТОМ, (2) РЕГИСТРАНТОМ новому РЕГИСТРАТОРУ и (3) новым РЕГИСТРАТОРОМ в РЕЕСТР. РЕЕСТР выполнит передачу после получения кода авторизации от нового РЕГИСТРАТОРА.

Если РЕГИСТРАТОР не предоставляет РЕГИСТРАНТУ уникальный код авторизации в соответствии с этой процедурой, РЕГИСТРАНТ может запросить код авторизации непосредственно из РЕЕСТРА при условии, что он приложил все усилия для получения кода авторизации от РЕГИСТРАТОРА.

9.3. Гарантия действительности перевода

В соответствии с процедурами, упомянутыми выше, все участвующие РЕГИСТРАНТЫ и РЕГИСТРАТОРЫ гарантируют РЕЕСТРУ действительность передачи доменного имени.

10. УДАЛЕНИЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН

Домен может быть удален из БАЗЫ ДАННЫХ РЕЕСТРА, если:

- РЕГИСТРАНТ нарушает PNCT. 5.5. ПРАВИЛ .md;
- ЛИЦО, ПОДАЮЩЕЕ ЗАЯВКУ на регистрацию, направляет запрос в РЕЕСТР на этот счет;
- доменное имя не было оплачено в установленные сроки, в течение 3 дней с момента бронирования или в течение 30 дней с даты истечения срока действия;
- РЕГИСТРАНТ нарушает обязательство по сохранению актуальных, полных и правильных данных;
- по решению суда;

При удалении из БАЗЫ ДАННЫХ доменное имя становится доступным для новой регистрации. Доменное имя должно быть удалено как можно скорее или в указанную дату.

11. НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ

С пошлинами, взимаемыми РЕЕСТРОМ за регистрацию, продление срока действия ДОМЕННОГО ИМЕНИ, можно ознакомиться на ВЕБ-САЙТЕ РЕЕСТРА.

Платежные счета будут отправлены на адрес электронной почты, указанный РЕГИСТРАНТОМ, в БИЛЛИНГ КОНТАКТ. Если получатель не произведет оплату, счет может быть доставлен по запросу владельцу домена. В любом случае, ВЛАДЕЛЕЦ домена несет ответственность за оплату регистрационного/продленного сбора домена. РЕГИСТРАНТ принимает выдачу и передачу счетов в электронном виде.

Оплата за регистрацию будет произведена не позднее 3 дней с момента бронирования доменного имени, а за продление – до истечения срока его действия.

РЕЕСТР не несет ответственности за любое несоблюдение регистрантом сроков оплаты, в том числе, если это приводит к отказу в регистрации или удалению соответствующего доменного имени.

12. БАЗА ДАННЫХ WHOIS

12.1. Информация из базы данных WHOIS

При регистрации доменного имени .md регистрационная информация вносится в базу данных WHOIS. Регистрация происходит только после того, как РЕГИСТРАНТ принимает Правила и условия, в соответствии с которыми РЕЕСТР уполномочен публиковать на своем веб-сайте определенные персональные данные РЕГИСТРАНТА, включая некоторые технические данные, чтобы гарантировать прозрачность системы доменных имен для общественности.

Целью базы данных WHOIS является предоставление как можно более точной и

актуальной информации о технических и административных контактных точках, которые управляют доменным именем.

Если РЕЕСТР содержит ложные, неверные или неактуальные данные, с РЕГИСТРАНТОМ не удастся связаться, и это может привести к потере доменного имени. Заведомо предоставляя недостоверную информацию, РЕГИСТРАНТ нарушает Правила и условия, что может привести к потере доменного имени.

12.2 Обработка персональных данных

Сбор, обработка и использование персональных данных соответствуют положениям Закона о защите персональных данных No 133 от 08.07.2011. Персональные данные обрабатываются MOLDDATA в рамках системы учета No 0001200-001, No 0001200-006, зарегистрированной в Реестре контролеров персональных данных, доступном по адресу www.registru.datepersonale.md. Регистрируя доменное имя и принимая Условия регистрации DOMENIU.md ИМЕН, РЕГИСТРАНТ уполномочивает РЕЕСТР обрабатывать персональные данные и иные данные, необходимые для администрирования системы доменных имен. РЕГИСТРАНТ выражает свое явное согласие на использование РЕЕСТРОМ данных в целях администрирования системы (что включает в себя выделение доменного имени, передачу доменного имени новому РЕГИСТРАНТУ / РЕГИСТРАТОРУ) и может передавать эти данные третьим лицам только с явного согласия РЕГИСТРАНТА или если этого требует суд, государственный орган или уполномоченный орган при осуществлении ими своих законных полномочий.

РЕГИСТРАНТ имеет право на доступ к своим персональным данным и обеспечение их изменения в случае ошибок.

РЕГИСТРАНТ незамедлительно проинформирует РЕЕСТР о любых изменениях в имени, адресе, адресе электронной почты, телеобъективе n, обновив их в системе. Упущение или несвоевременное уведомление Реестра о таких изменениях может привести к приостановлению регистрации доменного имени.

12.3. Информация, собираемая для внутреннего пользования

Следующие персональные данные будут собираться для внутреннего использования РЕЕСТРА (за исключением данных, которые также доступны через СЕРВИС WHOIS):

- полное наименование РЕГИСТРАНТА;
- IDNO/IDNP to REGISTRANTULUI
- полное наименование АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТАКТА, ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТАКТА, БИЛЛИНГОВОГО КОНТАКТА;
- адреса всех контактных лиц;
- адреса электронной почты всех контактов;

- телефоны всех контактных лиц;
- банковские реквизиты РЕГИСТРАНТА;

12.4. СЕРВИС WHOIS

Все РЕГИСТРАНТЫ должны принять Правила и условия, в соответствии с которыми они уполномочивают РЕЕСТР публиковать определенные персональные данные.

Зайдя на САЙТ РЕЕСТРА и введя доменное имя в поисковую систему WHOIS, информацию о DOMENIU.md и ИМЕНАХ РЕГИСТРАНТОВ можно просмотреть в соответствии с приведенными ниже правилами:

а) когда РЕГИСТРАНТ является юридическим лицом, РЕЕСТР, как правило, публикует через СЕРВИС WHOIS следующую информацию: название компании/организации, юридический адрес, адрес электронной почты, город, страну, серверы доменных имен, дату регистрации и срок действия доменного имени.

б) когда РЕГИСТРАНТ является физическим лицом, информация, которую вы публикуете, ограничена адресом электронной почты, городом, страной, сервером доменных имен, датой регистрации и датой истечения срока действия доменного имени, если не требуется иное. В этом случае РЕГИСТРАНТ может создать и использовать конкретный функциональный адрес электронной почты для публикации в WHOIS, в качестве альтернативы использованию личного адреса электронной почты.

Чтобы предотвратить неправомерное использование СЕРВИСА WHOIS, поиск ограничен одним критерием — доменным именем. Поэтому невозможно выполнить поиск по имени, адресу, электронной почте или номеру телефона.

СЕРВИС WHOIS носит чисто информативный характер. Проводя запрос, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ соглашается не использовать информацию для:

- разрешает, разрешает или иным образом поддерживает передачу нежелательной рекламы, коммерческих или других предложений по электронной почте или другими способами;

- рекламирует всеми возможными способами;

- причинять неудобства РЕГИСТРАНТУ, любым способом, отправляя ему сообщения.

РЕЕСТР оставляет за собой право инициировать соответствующие судебные разбирательства против любой третьей стороны, которая нарушает настоящие правила использования СЕРВИСА WHOIS.

13. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕГИСТРАНТА

Что касается наименования РЕГИСТРАНТА, то в БАЗЕ ДАННЫХ WHOIS есть возможность выбрать опцию «Название организации» или «Физическое лицо». Если поле

«Физическое лицо» было заполнено, подразумевается, что регистрация производится физическим лицом или от его имени.

Если заполнено поле «Наименование организации», то подразумевается, что регистрация была произведена юридическим лицом.

Для обеспечения своего статуса владельца доменного имени РЕГИСТРАНТ (физическое или юридическое лицо) должен иметь постоянный контроль над своей учетной записью пользователя на www.nic.md и адресом электронной почты, указанным в разделе административных контактов. РЕГИСТРАНТ НЕСЕТ единоличную ответственность за администрирование своей учетной записи пользователя и информации о доменном имени, и РЕЕСТР отказывается от любой ответственности в этом отношении.

14. СПОРЫ, БЛОКИРОВКА, ОТЗЫВ ДОМЕННЫХ ИМЕН

Любые споры между сторонами (физическими или юридическими лицами) в связи с правом использования доменного имени будут разрешаться предпочтительно, полюбовно, произвольно и затем другими законными способами, в том числе в судебном порядке.

Вовлеченные **стороны понимают** и соглашаются с тем, что MOLDDATA не разрешает споры, касающиеся регистрации и использования доменных имен, а может только предоставлять в соответствии с законом информацию о них. Если иск, касающийся права использования доменного имени, уже находится на рассмотрении в суде, арбитраже или ином уполномоченном органе, домен будет заблокирован до вынесения окончательного решения по разрешению спора.

До принятия решения ДЕРЖАТЕЛЬ акта может продолжать использовать домен, продлевать его, если это не запрещено вступившим в законную силу решением суда.

РЕЕСТР должен соблюдать единую политику ICANN по разрешению споров. Согласно этой политике, споры, касающиеся права на регистрацию доменного имени, обычно разрешаются в суде сторонами, претендующими на это право. Как только суд определит, кто имеет право на регистрацию, РЕЕСТР приведет в исполнение это решение.

РЕЕСТР имеет право отозвать доменное имя в соответствии с настоящими Положениями и условиями, Регламентом .md, Правилами IANA/ICANN и Надлежащей практикой ксДВУ для предотвращения и разрешения споров в области интеллектуальной собственности Всемирной организации интеллектуальной собственности.

15. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РЕЕСТР не несет ответственности за любые убытки, прерывание хозяйственной деятельности или любые прямые или косвенные, специальные, случайные или косвенные убытки любого рода (включая упущенный доход), независимо от их договорного, квази-

деликтного характера (в том числе из-за небрежности) или любого другого рода, даже если РЕЕСТР был проинформирован о возможности таких убытков.

16. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И УСЛОВИЙ

⁹⁹

Настоящие Правила и условия могут быть в одностороннем порядке изменены РЕЕСТРОМ.

Если он решит внести изменения, РЕЕСТР должен сообщить о новой версии Правил и условий, опубликовав их на своем веб-сайте не менее чем за 10 дней до вступления в силу.

Terms and Conditions
registration and administration
of domain names within the ".md" Higher Level Domain

1. DEFINITIONS

For the purposes of these Terms and Conditions, the following terms and expressions mean:

TOP LEVEL DOMAIN (TLD) - one of the domains that are at the highest hierarchical level of the Internet Domain Name System (DNS).

HIGHER LEVEL DOMAIN .md (ccTLD.md) - higher level national domain assigned to the Republic of Moldova in accordance with the two-letter codes of the ISO 3166-1 standard for country or territory names, delegated to the STATE ENTERPRISE "MOLDDATA" through the Memorandum of Understanding between the Internet Corporation for the Attribution of Names and Numbers (ICANN) and the STATE ENTERPRISE "MOLDDATA", as Administrator, dated 02.12.2003, according to which the Administrator is empowered to manage the ccTLD.md.

REGULATION .md - Regulation on the management of names in the top-level domain .md, from 28.08.2000, approved by the National Agency for Regulation in Information Technology and Electronic Communications of the Republic of Moldova.

ICANN - Internet Corporation for the Attribution of IANA Names and Numbers -

Internet Number Attribution Authority

Domain NAME .md - second level domain name (hereinafter referred to as ".md Domain Name") is the part of the domain name that is immediately to the left of the point followed by the ccTLD.md and is registered on behalf of a natural or legal person in the Register of domain names .md

GENERIC DOMAINS ccTLD. md - dedicated domain names registered in primary domains ccTLD.md such as ' '. com.md', ' '. org.md', ' '. pro.md', ' '. info.md', ' '. co.md', ' '. co.md', ' etc.

REGISTRY OF DOMAIN NAMES .md - a database with all domain names, their holders and other persons or information regarding the domain name, which was created and is owned by the state enterprise "MOLDDATA". The REGISTRY OF DOMAIN NAMES .md is the source for the allocation of domain names in the .md area localizing on the primary domain name server.

REGISTER/REGISTRAR

NATIONAL/ADMINISTRATOR/LS." MOLDDATA"/MOLDDATA/- ADMINISTRATOR of the REGISTRY OF DOMAIN NAMES .md, also called Network Information Center (NIC), which holds all the administrative data of the domains and generates the .md area that contains the addresses of the domain name servers for each domain. THE REGISTRY manages and establishes the procedures and rules for the registration of .md DOMAIN NAMES, technically manages the level domainSUPERIOR.md. He also serves as the NATIONAL REGISTRAR OF THE .md DOMAIN NAMES.

DEALER /PARTNER /REGISTRAR - legal person or entity duly authorized to carry out the necessary activities for the preparation of the registration of domain names within the.md TOP LEVEL DOMAIN on the territory for which it is authorized, based on a contract concluded with the NATIONAL REGISTRY / REGISTRAR, in order to provide domain name registration services for registrants.

REGISTRANT /HOLDER - a natural or legal person who has the right to use a name registered in the HIGHER-LEVEL DOMAIN .md and who has the right to request, modify and revoke the registration data of the name in the assigned domain.

USER /CLIENT /BENEFICIARY - any natural or legal person who requests or uses the services of the NATIONAL REGISTRY /REGISTRAR.

ADMINISTRATIVE CONTACT - a person authorized by the REGISTRANT to interact with the REGISTER OF DOMENIU.MD/ THE NATIONAL REGISTRAR to provide information on the registration of the domain name and registrant.

BILLING CONTACT - a person authorized by the REGISTRANT to receive the payment account for the registration, renewal of the domain name.

TECHNICAL CONTACT – a person authorized by the registrar to maintain domain name servers associated with the domain name.

WHOIS DATABASE/DATABASE - the internal database of THE REGISTRY used to provide the WHO IS SERVICE, and THE DATABASE is not accessible to the public and is not a subscriber service.

WHOIS SERVICE - a publicly accessible part of THE REGISTRY'S WHOIS DATABASE.

DOMAIN NAME SERVER – Internet service that responds to queries or with appropriate information in the zone file.

REGISTRATION - entering the domain name in the DATABASE and, if applicable, in the .md

area.

ZONE FILE – The file requested by the domain name server, which contains information about the domain number, the name server, and the IP addresses.

REGISTRY WEBSITE - Registry website, available at the address www.nic.md, nic.md.

2. GENERAL FRAMEWORK

2.1. This document establishes the technical and administrative procedures used by the REGISTRY regarding the registration of names within the .md TOP LEVEL DOMAIN or the requests for such registrations, including extension, deletion, transfer, suspension, revocation, etc., of domain names.

2.2. the ccTLD.md management is carried out in accordance with the .md REGULATION, the IANA/ICANN regulations for TLDs and the best practices for the registration and administration of domain names.

3. GENERAL PRINCIPLES OF REGISTRATION AND ADMINISTRATION OF DOMAIN NAMES

3.1. Eligibility criteria

Any natural or legal person may register a domain name ccTLD.md.

3.2. Equal treatment

Except where the .md REGULATION, applicable law and policies provide otherwise, the REGISTRY will manage applications for registration of domain names in accordance with the same rules and principles.

3.3. First come, first served

The REGISTRY carries out the registration of domain names under non-discriminatory conditions, according to the "first come -first served" principle, if the REGISTRANT has met all the requirements for registration. In this respect, the date and time of receipt by the REGISTRY system on its website available at the address of the www.nic.md of a complete and technically correct electronic application may be taken into account for the reservation of a domain name.

When the application for registration is completed, the domain name will be automatically booked by the system for a period of 3 calendar days, without the possibility to cancel the reservation within this time frame. By reserving a domain name, the BENEFICIARY agrees to the reservation procedure described in this point.

In case of errors in the process of automatically reserving the domain names in the system, the processing of the domain names will be done at the time of payment or at the manual reservation,

immediately after identifying the error.

THE REGISTRY assumes no liability and does not provide any guarantee in this sense for a possible registration of a domain name by a third party, in case the automatic reservation has failed, in the period elapsed until the reservation /manual registration.

4. LIFE CYCLE OF THE DOMAIN NAME .md

4.1. A .md DOMAIN NAME can be registered or extended for a period of at least 1 year up to a maximum of 5 years.

4.2. The REGISTRY allows a reservation period of 3 days under the conditions set out in point 3.3 of this document. According to the .md REGULATION, the registration and extension of a domain name is made only after the payment confirmation.

4.3. Correcting an orthography mistake in the DOMAIN NAME .md is not allowed. Once a domain name is registered or extended, the action is considered to be consumed, the fee paid is not refundable, and the domain name enters into the exclusive use of the REGISTRANT. MOLDDATA will not reimburse any fees for a domain name already registered/ extended.

4.4. Once the domain expires, it enters the 30-day Grace Period. The first 5 days the domain name is active, and the next few days it is inactive, but the holder can renew it at the usual price, without penalty.

4.5. 30 days before the expiry of the domain name, the REGISTRY begins to inform the REGISTRANT about this. By the end of the Grace Period, the REGISTRY sends to the REGISTRANT, at the e-mail address indicated by him for the ADMINISTRATIVE CONTACT, several notifications with information about the conditions of renewal and the risk of deleting the domain name in case of non-payment.

4.6. At the end of the Grace Period, if the REGISTRANT does not renew it, the domain name is automatically deleted from the REGISTER OF DOMAIN NAMES .md At this stage, the domain becomes available for a new registration, on a first come, first served basis.

5. LEGITIMACY

5.1. Guarantee provided by the beneficiary

The application for the registration of a domain name represents for the REGISTER the guarantee of the BENEFICIARY that the registration can be made legally and that the BENEFICIARY has the right to use the requested domain name. THE REGISTRY does not verify the BENEFICIARY's right to register and use the domain name and does not assume any responsibility in this regard by registering and managing the domain name for the REGISTRANT.

5.2. Liability for fraudulent trademark registration

The REGISTRANT has personal liability, under the law, for the fraudulent registration of a trademark or intellectual property. The acceptance of the application and the registration of a domain name does not mean that MOLDDATA recognizes that the REGISTRANT has the equal right to use the respective domain name, including in the case of domain names that refer to registered trademarks, company names or well-known personalities.

5.3. Non-involvement of the Registry in litigations

THE REGISTRANT OF A DOMAIN NAME WILL NOT INVOLVE MOLDDATA IN LITIGATIONS CAUSED BY THE USE OF THE RESPECTIVE DOMAIN NAME. THE HOLDER undertakes to fully compensate MOLDDATA with regard to all costs, expenses and claims initiated by third parties, including court costs and lawyers, incurred by the REGISTRY on the grounds of illegal registration and/or use of a domain name.

5.4. Lack of ownership of the domain

The registration of a domain name does not confer on the REGISTRANT any legal right over this domain name, except for the right to use it. Any disputes between the parties regarding the rights to use a certain domain name will be settled by them legally. THE HOLDER OF A DOMENIU. MD NAME shall be responsible for its lawful use.

6. REGISTER A DOMAIN NAME .md

6.1. Validity of the registration request

A valid application for registration of a .md domain name must contain current, complete and accurate information about the REGISTRANT, ADMINISTRATIVE CONTACT, BILLING CONTACT AND TECHNICAL CONTACT. If domain name servers are indicated at the time of registration, the information about them must be up to date, complete and accurate.

6.2 Available domain name

Only one available one ue can be registered as a DOMENIU.md NAME. A name is available when:

- a)** it is not already registered as a domain name;
- b)** it is not reserved or blocked;
- c)** it is not assigned to the central or local public authorities, in accordance with the REGULATION.md (in this case, only the designated authorities can request registration).

6.3. Acceptable characters for the domain name

The characters allowed for the domain name are alphanumeric characters (a-z, A-Z, 0-9) and hyphen (-). A name of dominium cannot begin and end with a hyphen. It is not recommended to

use uppercase letters because domain names are not case-sensitive. A domain name must be less than 63 characters long, not including the .md extension. A domain name is unique and cannot be changed after it has been registered. By changing any character in a domain name, the applicant obtains another domain name that can be registered as a new domain name, after sending the application for registration and making the necessary payment.

6.4. Active and inactive domain names

Domains in the .md zone can be registered for active use (domain delegation) or for inactive use (reserved domain names). For active domain names that are registered, there must be a primary DOMAIN NAME SERVER (DNS) and a secondary operational server. Both name servers require a permanent IP connection to the Internet, so that they can easily ensure that the registry checks on the operational status and database at any time.

6.5. Full request

A request to register a domain name will be considered complete only when the REGISTRANT (or through a PARTNER) provides the registry with the following information:

- the domain name applied for;
- full name of the REGISTRANT - natural or legal person;
- IDNP or IDNO;
- address and country of residence of the REGISTRANT;
- the e-mail address(s) of THE ADMINISTRATIVE CONTACT, THE TECHNICAL CONTACT AND THE BILLING CONTACT;
- the telephone number(s) of THE ADMINISTRATIVE CONTACT, THE TECHNICAL CONTACT AND THE BILLING CONTACT;
- THE REGISTRANT undertakes to maintain the information provided to the REGISTRY up to date, complete and correct, throughout the period of validity of the .md DOMAIN NAME.
- The REGISTRANT undertakes to provide a functional e-mail address in order to receive any communications from the REGISTRY.
- THE REGISTRY will register the domain name only after receiving an email confirmation from the USER.
- The REGISTRY reserves the right to reject a domain name registration application or to revoke a domain name for which the REGISTRANT has provided incomplete or inaccurate information.

7. GROUNDS FOR REJECTING THE APPLICATION FOR REGISTRATION OR CANCELLING THE REGISTRATION OF A DOMAIN NAME:

7.1. Reject the registration request

The REGISTRY shall have the right to reject a request on the following grounds:

- incomplete information in the application form;
- the information provided in the application form is false, inaccurate or misleading;
- the domain name contains more than 63 characters;
- the domain name contains special characters, except for the hyphen (-);
- The domain name starts or ends with a hyphen.
- The domain name is identical to a domain name already registering layer;
- the domain name contains obsequious language;
- the domain name is offensive in nature;
- The domain name contains obscene, pornographic or in bad taste words.
- the domain name contravenes the provisions of the .md REGULATION
- payments remaining.

7.2. DE leading or suspending the domain

The REGISTRY may cancel a registration or suspend a domain name:

- if the name is managed in a way that could endanger the operation of the DNS;
- if the basis on which it was registered in the u my has changed, e.g., the requesting organization no longer exists or the contact details have been modified with inaccurate or false data;
- if MOLDDATA was informed that a legal action has been initiated regarding the use of the name;
- in the event of a dispute between the parties, until the conflict is resolved;
- in other cases, provided for by regulation .md

8. OBLIGATION TO MAINTAIN DATA

The REGISTRANT is responsible that all data regarding the domain name registered and registered in the NUMEL OR DOMAIN REGISTRY.md, such as the contact details and the technical details of the domain name, to be current, complete and correct throughout the registration period. If the REGISTRANT provides the wrong information or does not update, in due time, the information in case of change, the registration of his domain name may be suspended or cancelled. For the REGISTRY, the only data considered to be true are those provided by the REGISTRANT and recorded in the DATABASE. MOLDDATA is obliged to take note only of the data communicated by the REGISTRANT through the www.nic.md or to carry out researches regarding the correctness of these data.

If the data are found to be incomplete, inexact or not updated and, consequently, the determination of the IDENTITY OF THE REGISTRANT requires considerable time and effort

or if the messages to the HOLDER and/or THE BILLING CONTACT cannot be sent, MOLDDATA reserves the right to revoke the respective domain name.

9. TRANSFER OF A DOMAIN NAME

The REGISTRANT has the right to transfer the domain name to a new REGISTRANT or to a new REGISTRAR. In the case of transfer, the term of validity of the domain name will remain unchanged. The domain that is in dispute or has expired cannot be transferred.

The transfer can be made online based on the request of the transfer code or offline, at the MOLDDATA headquarters, by filling in an appropriate application.

9.1. Online transfer of the Domain Name to a new registrant

9.1.1. In order to transfer a domain name to a new REGISTRANT, the current REGISTRANT will log in to his/her user account on [the www.nic.md](http://www.nic.md) and will request from the REGISTRY a unique transfer authorization code. The authorization code will be provided (1) by the REGISTRY to the current REGISTRANT through the e-mail address indicated at the ADMINISTRATIVE CONTACT and (2) by the current REGISTRANT to the new REGISTRANT.

9.1.2. Upon request of the REGISTRANT to the REGISTRAR to transfer a domain name to a new REGISTRANT, the current REGISTRAR will request a unique authorization code for the transfer from the REGISTRY. Following its provision, the authorization code will be provided accordingly (1) by the REGISTRAR to the REGISTRAR who will transfer the domain name, (2) by the REGISTRANT to the new REGISTRANT, (3) by to the new REGISTRAR to the REGISTRAR (current or new) and (4) by the (current or new) REGISTRAR to the REGISTRY. The REGISTRY will make the transfer after receiving the authorization code from the current or new REGISTRAR.

If the REGISTRAR does not provide the REGISTRANT with the unique authorization code in accordance with this procedure, the REGISTRANT may request the authorization code directly from the REGISTRY, provided that he has made every effort to obtain the authorization code from the REGISTRAR.

9.2. Transfer of the domain name to a new registrar

At the request of the REGISTRANT to transfer the domain name to another REGISTRAR authorized by the REGISTRY, the current REGISTRAR will request a unique code authorizing the transfer from the REGISTRY. Following its provision, the authorization code will be transmitted consecutively (1) by the REGISTRAR, THE REGISTRANT, (2) by the REGISTRANT to the new REGISTRAR and (3) by the new REGISTRAR to the REGISTRY. THE REGISTRY will execute the transfer after receiving the authorization code from the new REGISTRAR.

If the REGISTRAR does not provide the REGISTRANT with the unique authorization code in accordance with this procedure, the REGISTRANT may request the authorization code directly from the REGISTRY, provided that he has made every effort to obtain the authorization code from the REGISTRAR.

9.3. Guaranteeing the validity of the transfer

Following the procedures mentioned above, all the REGISTRANTS and REGISTRARS involved shall guarantee to the REGISTRY the validity of the transfer of the domain name.

10. DELETE DOMAIN NAMES

A domain can be deleted from the REGISTRY DATABASE if:

- THE REGISTRANT violates the PNCT. 5.5. of the .md REGULATION;
- THE REGISTRANT shall submit a request to the REGISTRY to that effect;
- the domain name has not been paid in the established terms, for 3 days from the reservation or within 30 days from the expiration date;
- THE REGISTRANT violates the obligation to maintain the current, complete and correct data;
- following the decision of a court of law;

With deletion from the DATABASE, the domain name becomes available for a new registration. The domain name shall be deleted as soon as possible or on the date indicated.

11. TAXES AND PAYMENTS

The fees charged by the REGISTRY for the registration, the extension of the term of a DOMAIN NAME can be consulted on the REGISTRY WEBSITE.

Payment accounts will be sent to the e-mail address indicated by the REGISTRANT to the BILLING CONTACT. If the recipient fails to make the payment, the account can be delivered, upon request, to the domain owner. In any case, the domain OWNER is responsible for the payment of the registration /extension fee of the domain. THE REGISTRANT accepts the issuance and transmission of accounts in electronic form.

Payment for registration will be made no later than 3 days from the date of booking the domain name, and for renewal - until its expiration date.

The REGISTRY is not responsible for any non-compliance with the payment deadlines by the REGISTRANT, including if this leads to the rejection of the registration or the deletion of the domain name concerned.

12. WHOIS DATABASE

12.1. Information from the WHOIS database

When registering a .md DOMAIN NAME, registration information is entered in a WHOIS DATABASE. Registration takes place only after the REGISTRANT accepts the Terms and Conditions by which the REGISTRY is authorized to publish on its website certain personal data of the REGISTRANT, including some technical data, in order to guarantee the transparency of the domain name system for the public.

The purpose of the WHOIS DATABASE is to provide as precise and up-to-date information as possible about the technical and administrative contact points that manage the domain name.

If the REGISTRY holds false, incorrect or non-actual data, the REGISTRANT will not be able to be contacted, and this could lead to the loss of the domain name. By deliberately providing inaccurate information, the REGISTRANT violates the Terms and Conditions, which could result in the loss of the domain name.

12.2 Processing of personal data

The collection, processing and use of personal data comply with the provisions of the Law on the protection of personal data no. 133 of 08.07.2011. Personal data are processed by MOLDDATA within the framework of the record keeping system n.0001200-001, no. 0001200-006, registered in the Register of personal data controllers accessible at the address www.registru.datepersonale.md. By registering a domain name and by accepting the Terms and Conditions for the registration of DOMENIU.md NAMES, the REGISTRANT authorizes the REGISTRY to process personal data and other data necessary for the administration of the Domain Name system. The REGISTRANT expresses his explicit consent to the use by the REGISTRY of the data for the purpose of administering the system (which includes the allocation of a domain name, the transfer of a domain name to a new REGISTRANT / REGISTRAR) and may transmit these data to third parties only with the explicit consent of the REGISTRANT or if this is requested by a court, public authority or authorized body in the exercise of their legitimate powers.

The REGISTRANT has the right to access his personal data and to ensure their modification, in case of errors.

The REGISTRANT will inform, without delay, the REGISTRY about any change in the name, address, e-mail address, telephone number n, by updating them in the system. Omission or late notification of the Registry of such changes may result in the registration of a domain name being suspended.

12.3. Information Collected for Internal Use

The following personal data will be collected for the internal use of the REGISTRY (except for data that is also available through the WHOIS SERVICE):

- the full name of the REGISTRANT;
- IDNO/IDNP to REGISTRANTULUI
- the full name of THEADMINISTRATIVE CONTACT, TECHNICAL CONTACT, BILLING CONTACT;
- the addresses of all contact persons;
- the email addresses of all contacts;
- the telephone numbers of all contact persons;
- the bank details of the REGISTRANT;

12.4. WHOIS SERVICE

All REGISTRANTS are to accept the Terms and Conditions by which they authorize the REGISTRY to publish certain personal data.

By accessing the REGISTRY WEBSITE and entering the domain name in the WHOIS search engine, the information about the DOMENIU.md and REGISTRANT NAMES can be viewed in accordance with the rules below:

a) when the REGISTRANT is a legal person, the REGISTRY shall, as a rule, publish the following information, through the WHOIS SERVICE: the name of the company / organization, the legal address, the e-mail address, the city, the country, the domain name servers, the date of registration and the expiration date of the domain name.

b) when the REGISTRANT is a natural person, the information you publish is restricted to the e-mail address, city, country, domain name server, registration date and expiration date of the domain name, unless otherwise requested. In this case, the REGISTRANT can create and use a specific functional e-mail address for publication in WHOIS, as an alternative to using the personal e-mail address.

To prevent the misuse of the WHOIS SERVICE, searches are limited to a single criterion, the domain name. Therefore, it is not possible to search by name, address, email or phone number.

THE WHOIS SERVICE is of a purely informative nature. By conducting a query, the USER agrees not to use the information to:

- allows, authorizes or otherwise supports the transmission of unwanted advertising, commercial or other solicitations, either by e-mail or by other means;
- advertises in every way possible;
- cause inconvenience to the REGISTRANT, in any way, by sending messages to him.

The REGISTRY reserves the right to initiate appropriate legal proceedings against any third party who violates these rules of use of the WHOIS SERVICE.

13. IDENTIFICATION OF THE REGISTRANT

As for the name of the REGISTRANT, in THE WHOIS DATABASE, there is the possibility to select the option «Organization name» or "Natural person". If the field 'Natural person' has been filled in, it is understood that the registration is made by or on behalf of a natural person.

If the field "Name of the Organization" is filled in, it is understood that the registration was made by a legal person.

In order to ensure his/her status as domain name holder, the REGISTRANT (natural or legal person) must have permanent control over his/her user account on the www.nic.md and the e-mail address indicated in the administrative contact section. THE REGISTRANT IS solely responsible for the administration of its user account and domain name information, and the REGISTRY disclaims any responsibility in this regard.

14. DISPUTES, BLOCKING, REVOCATION OF DOMAIN NAMES

Any disputes between the parties (natural or legal persons) in connection with the right to use a domain name will be settled preferably, amicably, arbitrarily and then through other legal methods, including in court.

The parties involved understand and agree that MOLDDATA does not arbitrate disputes regarding the registration and use of domain names, but can only provide, under the law, information regarding them. If a lawsuit relating to the right to use a domain name is already pending in a court of law, arbitration or other authorized body, the domain will be blocked until the final decision to resolve the dispute is pronounced.

Until the decision is taken, the HOLDER of the act may continue to use the domain, to extend it, unless it is prohibited from doing so by an enforceable court decision.

THE REGISTRY shall comply with ICANN's uniform dispute resolution policy. According to this policy, disputes concerning the right to register a domain name are usually settled in court by the parties claiming this right. Once the court determines who is entitled to registration, the REGISTRY will enforce this decision.

THE REGISTRY has the right to revoke a domain name in accordance with these Terms and Conditions, the .md Regulation, the IANA/ICANN regulations and the ccTLD Good Practices for the prevention and resolution of Intellectual Property disputes of the World Intellectual Property Organization.

15. LIMITATION OF LIABILITY

The REGISTRY shall not be liable for any loss, interruption of business or any direct or indirect, special, incidental or consequential damages of any kind (including missed income) regardless of their contractual, quasi-tort nature (including due to negligence) or of any other kind, even if the REGISTRY has been informed of the possibility of such damages.

16. MODIFICATION OF TERMS AND CONDITIONS

These Terms and Conditions may be unilaterally modified by the REGISTRY.

If it decides to change, the REGISTRY shall make known the new version of the Terms and Conditions by publishing them on its website at least 10 days before the entry into force.

Предупреждая Апелляционную Палату - когда есть публикация в Апостиль - и Дело будет переданным в Уголовный Трибунал - города Гааги - государства Нидерландов или Консульство или посольство - любой страны Это будет означать - что отсутствие - законной публикации - на электронном Сервере - Апелляционной Палаты - это нарушение пункта 7 - 16 - этого Соглашения. Где различие в публикации будет рассмотрено пунктами 16 - Гаагской Конвенции - об упрощении способов - легализации - судебных решений связанных так или иначе - с Реестром - Римского статута - и Регистра - МД. Поэтому - ВНИМАНИЕ!!! Это должно привести согласно Правилам пользования Доменными именами - падения - имени - Сервера - Апелляционной палаты - как достоверного!!! Предупреждать - значит - должен не быть забыт - Закон № 133 и её статей 2 и 4 - конфиденциальность - дела и Факультативной - исключительной Конвенции - предусматривает - не оставления бесчеловечного отношения - к жертвам пыток и инвалидам - запрета любого вида - безразличия - квалифицируемого, как дискриминация: или подразумеваемая степень статьями 60 часть 5, в отношении 53 и 64 - дела доступными возражения - учитывает момент: на действительную публикацию - делает - любую публикацию - законной - при условии - что она делает - жертвы и все слои общества Получателями.

Актор и Мачерет